

1515434-52.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência - 2178439/2020 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 12556511 - 98º D.P. JARDIM

MIRIAM, 2896/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO SANTOS DA SILVA

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1515434-52.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515434-52.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência - 2178439/2020 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM, 12556511 - 98º D.P. JARDIM

MIRIAM, 2896/20/371 - 98º D.P. JARDIM MIRIAM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO SANTOS DA SILVA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Maria Patiño Zorz

VISTOS.

DIEGO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso artigo 33 "caput" da lei 11.343/06 c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas condições descritas na denúncia, no dia 21 de julho de 2020, por volta das 15:43 horas, na Rua José Pompeu, nº 30, casa 02, Jabaquara, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (um) invólucro plástico encerrando cigarro artesanal, contendo Tetrahydrocannabinol (THC); 02 (dois) invólucros plásticos fechados por pressão, contendo Tetrahydrocannabinol (THC), com massa líquida de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas); e 08 (oito) tijolos contendo Tetrahydrocannabinol (THC), com massa líquida de 3449,2g (três mil, quatrocentos e quarenta e nove gramas e dois decigramas), drogas essas popularmente conhecidas como maconha que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação (fls. 30/33).

Segundo restou apurado, policiais civis deslocaram-se ao local supracitado em razão de denúncia anônima indicando a entrega de grande quantidade de drogas. Após breve campanha, abordaram o denunciado DIEGO e, em revista pessoal, encontraram com ele dois papелotes de maconha.

Posteriormente, ingressaram na residência, com a permissão do denunciado, onde os policiais encontraram oito tijolos de maconha e acessórios, como balança de precisão, faca e papel contendo contabilidade do tráfico.

O réu foi notificado (fls. 106). A defesa prévia foi apresentada (fls. 110/111). A denúncia foi recebida em 04 de setembro de 2020 (fls. 112/113). O réu foi citado pessoalmente (fls. 149) e manteve contato reservado com a sua Defensora Pública.

Em audiência, foram ouvidas testemunhas. Deu-se o interrogatório do réu. As partes debateram a causa. O Ministério Público requereu a condenação em razão das provas amealhadas. A Defesa, por seu turno, requereu o reconhecimento da ilicitude das provas e, subsidiariamente, a concessão de benefícios.

Houve prolação de sentença penal condenatória proferida por este juízo, condenando o acusado ao cumprimento das penas de 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa (fls. 170/177).

O réu apelou e a colenda 8ª Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso, sem reflexo na pena, mantendo-se a condenação (fls. 240/256).

O réu impetrou Habeas Corpus perante o C. STJ, que, apreciando a matéria, declarou a nulidade da prova obtida na residência do réu (fls. 312/324).

O DD. Relator do acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça determinou a imediata soltura do réu, em cumprimento à decisão do C. STJ (fls. 303), o que foi imediatamente cumprido por este juízo, expedindo-se o alvará de soltura clausulado em favor do réu (fls. 309).

Foi aberta vista ao Ministério Público para se manifestar, tendo o Parquet requerido a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas (fls. 325/326), no que foi secundado pela Defesa (fls. 331).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

Diante da declaração de nulidade da prova no que se refere às drogas apreendidas na

residência do acusado, remanesce apenas como válido e incontroverso o porte de drogas de dois cigarros de maconha e duas porções de maconha, fato confessado em juízo pelo próprio acusado, como se extrai de seu interrogatório em audiência, in verbis:

Interrogado, o réu negou os fatos. Disse que se tivesse drogas não teria levado os policiais à sua residência. Aduziu que no dia dos fatos, quando chegou estava com sua esposa, seu filho e sua cunhada, momento em que acendeu um cigarro de maconha e foi abordado pelos policiais. Possuía duas porções de maconha com ele. Relatou que quando foi abordado os policiais perguntaram se ele tinha mais drogas e revistaram a casa dele, onde acharam a balança, a faca e tijolos de maconha, que não eram dele. Disse que durante a revista, um policial ficou na frente da casa e os outros dois revistaram os outros cômodos da casa. Disse que sua esposa acompanhou a revista com ele. Asseverou que a balança, a faca, e às drogas não eram dele e não sabe explicar como apareceram na sua casa. Aduziu que na delegacia não teve interrogatório e não conhecia os policiais. Foi preso num dia de semana, por volta do meio dia.

Pois bem.

Diante da desnaturação da prova no tocante às drogas (tijolos de maconha), da confissão do acusado acerca do porte de cigarro de maconha e de duas porções de maconha, bem como diante da manifestação das partes, incontroverso o porte de drogas para consumo pessoal por parte do réu, conduta que se amolda ao tipo previsto no art. 28, caput, da Lei de Drogas.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido ministerial e desclassifico a conduta inicialmente imputada ao réu DIEGO SANTOS DA SILVA, qualificado nos autos, para porte de drogas para consumo próprio, o condenando ao cumprimento da pena de advertência dos males causados pelo uso de drogas, nos termos do art. 28, I, da Lei 11.343/2006.

Intime-se o réu para comparecimento em cartório no prazo de 10 dias a contar de sua intimação, para realização da audiência de advertência sobre os malefícios do consumo de drogas.

Determino a incineração do entorpecente, e a destruição dos objetos apreendidos, posto que vinculados ao tráfico de drogas.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de junho de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA